

[별표 1]

부정당업자의 입찰참가자격 제한 세부기준 (제10조 관련)

1. 기본원칙

가. 부정당업자에 대한 입찰참가자격 제한기간(이하 "제재기간"이라 한다)은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 별표 2에서 정한 입찰참가자격 제한사유(이하 "제재사유"라 한다)별 기본제재기간(이하 "기본기간"이라 한다)을 가중하거나 감경하여 1개월 이상 2년 이하의 범위에서 결정한다.

나. 제재기간은 위원들이 이 기준에 따라 가중 및 감경 여부를 고려하여 결정한다. 다만 개별사안에 따라 이 기준을 적용하는 것이 부적절하다고 출석위원 과반수가 동의하는 경우 이 기준과 달리 적용할 수 있다.

2. 제재기간의 가중

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 별표 2의 1. 가.에 따라 그 처분일부터 제재기간 종료 후 6월 이내에 다시 제재사유가 발생한 경우에는 제재기간을 가중할 수 있다. 이 경우 기본기간은 감경하지 않으며, 가중제재기간(이하 "가중기간"이라 한다) 산정방법은 다음과 같다.

가. 가중기간

- 1) 가중기간은 기본기간의 2분의 1 범위에서 정하되, 기본기간별 가중기간은 다음과 같다. 다만 위원회는 발주관서의 과실, 대상자의 성실한 이행태도 등 제재사유 발생에 정상참작할 여지가 있는 경우 가중하지 아니할 수 있다.

기본기간	1개월	3개월	6개월	8개월	1년	1년6개월	2년
가중기간	15일	45일	3개월	4개월	6개월	9개월	1년

2) 계약이행률에 의한 가중기간

위원회는 계약불이행(계약상의 주요조건 위반을 포함한다. 이하 같다)으로 제재 건의된 안건에 대하여 계약이행률[기성 또는 기납 부분의 금액을 계약금액으로 나눈 비율(%)로 하며 소수점 둘째 자리에서 반올림한다. 이하 같다]에 따라 다음과 같이 가중기간을 감경할 수 있다.

계약이행률	계약주요조건 위반		계약불이행	
	기본기간	가중기간	기본기간	가중기간
0%~30%미만	3개월	45일	6개월	3개월
30%이상~60%미만				2개월
60%이상~80%미만		1개월		1개월
80%이상~100%		없음		없음

3) 계약금액에 의한 가중기간

위원회는 계약불이행 또는 계약미체결로 제재 건의된 안건에 대하여 계약금액(계약미체결의 경우 추정가격을 말한다. 이하 같다)에 따라 다음과 같이 가중기간을 감경할 수 있다.

계약금액	계약주요조건 위반		계약불이행, 계약미체결	
	기본기간	가중기간	기본기간	가중기간
1,000만 원 이상~ 2,000만 원 미만	3개월	45일	6개월	2개월
500만 원 이상~ 1,000만 원 미만		1개월		1개월
500만 원 미만		없음		없음

4) 가중기간 감경 제외 사유

다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 위 2), 3)에 의한 가중기간 감경을 적용하지 않을 수 있다.

가) 복수의 사유로 제재하는 경우

나) 계약을 고의로 불이행하거나 이행지연, 불성실한 이행을 하는 등으로 발주관서에 피해를 입힌 경우

나. 제재 가중 여부 판단 기준일

1) 업체에서 자의적으로 계약포기서를 제출한 일자

2) 위 1) 이외의 경우로서 발주기관에서 최고 등의 행위를 거쳐 계약해제·해지를 한 일자

3. 기본기간의 감경

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 별표 2의 1. 다.에 따라 제재기간을 감경하는 경우 다음을 기준으로 하여 기본기간의 2분의 1 범위 안에서 감경할 수 있다.

가. 계약이행률에 의한 감경

위원회는 계약불이행으로 제재 건의된 안건에 대하여 계약이행률에 따라 다음과 같이 기본기간을 감경할 수 있다.

계약이행률	계약주요조건위반		계약불이행	
	기본기간	감정기간	기본기간	감정기간
0% ~ 30% 미만	3개월	없음	6개월	없음
30% 이상 ~ 60% 미만		15일		1개월
60% 이상 ~ 80% 미만		1개월		2개월
80% 이상 ~ 100%		45일		3개월

나. 계약금액에 의한 감경

- 1) 위원회는 계약불이행 또는 계약미체결로 제재 건의된 안건에 대하여 계약금액에 따라 다음과 같이 감경할 수 있다.

계약금액	계약주요조건위반		계약불이행, 계약미체결	
	기본기간	감정기간	기본기간	감정기간
1,000만 원 이상~ 2,000만 원 미만	3개월	15일	6개월	1개월
500만 원 이상~ 1,000만 원 미만		1개월		2개월
500만 원 미만		45일		3개월

- 2) 계약이행률에 의한 감경과 계약금액에 의한 감경을 모두 적용할 수 있는 경우 대상자에 유리한 기준을 선택하여 적용한다.

다. 발주관서 과실에 의한 감경

- 1) 위원회는 제재사유 발생에 발주관서의 과실이 영향을 끼친 경우 기본기간의 2분의 1까지 감경할 수 있다.
- 2) 위 1)의 발주관서의 과실이란 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

발주관서 과실에 의한 감경사유
1. 1월 이내의 단기간에 20종 이상의 다품종 납품 요구

2. 실거래 가격 대비 낮은 예정가격 산정
3. 독점공급업체를 미공개하고 입찰공고
4. 물품의 단종 여부 미확인
5. 계약품목 중 승인절차가 필요하거나 조달에 장기간 소요되는 해외구매품목 일부 포함
6. 과도한 사양 요구 및 납품기간 부족
7. 국방규격 및 사양의 불명확, 견본품 제공 미흡
8. 제조품목을 구매로 입찰 공고
9. 수의계약 사안을 경쟁입찰로 공고
10. 과도하거나 불명확 또는 자의적인 검수기준 요구, 검수지연 등
11. 기타 발주관서 과실이 영향을 미쳤다고 판단되는 경우

라. 기타 감경

위 가. 내지 다.의 내용에도 불구하고 위원회는 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우 위반행위의 동기·내용 및 횟수 등을 고려하여 기본기간의 2분의 1 범위에서 감경할 수 있다.

- 1) 계약미체결 또는 하자보수불이행으로 제재 건의된 경우
- 2) 계약의 이행을 위하여 상당한 노력을 하였고 제재사유 발생에 대한 책임을 인정하며 기존의 부정당제재 이력이 없는 경우
- 3) 기타 위 1), 2) 이외에 위원회가 감경의 필요성이 있다고 인정하는 경우

마. 감경 제외 사유

- 1) 다음 중 하나에 해당하는 경우에는 위 가. 내지 라.에 의한 기본기간 감경을 적용하지 않을 수 있다.

가) 가중제재사유가 존재하는 경우

나) 복수의 사유로 제재 건의된 경우

다) 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제27조제1항제2호,

같은 항 제5호·제6호, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제76조제2항제1호 나목, 같은 항 제2호 나목·다목에 해당하는 경우

라) 그 밖에 계약을 고의로 위반하거나 불량식품 납품으로 보전에 위해를 끼치는 등 악의적인 사유가 존재하는 경우

2) 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제27조제1항제7호에 해당하는 자에 대해서는 기본기간을 감경하여서는 아니된다.

4. 1인이 다수의 계약에서 제재사유가 발생한 경우 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 별표 2의 1. 나.에 따라 가장 무거운 제한기준에 의해 제재기간을 정한다.

5. 위원회는 제재 건의된 안건이 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 출석위원 3분의 2 이상의 찬성으로 ‘처분없음’을 의결할 수 있다.

가. 낙찰자 및 계약상대자의 상당한 노력에도 불구하고 제재사유 발생의 이유가 명백한 발주기관의 귀책사유로 인한 것이라고 인정되는 경우

나. 기타 경쟁의 공정한 집행을 저해하거나 계약의 적정한 이행을 해칠 염려가 없는 경우

6. 제재처분이 있는 후 그 이전에 또 다른 제재사유(제척기간이 지나지 아니한 것에 한한다)가 있었음이 새롭게 밝혀진 경우 다음과 같이 처리한다.

가. 새롭게 밝혀진 제재사유에 대한 제재기간이 당초 제재기간보다 긴 경우, 그 초과되는 기간에 한하여 추가로 제재처분을 한다.

나. 새롭게 밝혀진 제재사유에 대한 제재기간이 당초 제재기간보다 짧거나 같은 경우, 제재처분을 하지 아니한다.